

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 324 -
325/2538

นาย บุญเรือง เกิดม่วงหมู่
บริษัท เวอร์เท็คซ์เอ็นจิเนียริง จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 48, มาตรา 52

มติของลูกจ้างที่ให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งตามพระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์มาตรา48(5)ไม่จำเป็นต้องเป็นมติจากการประชุมเมื่อลูกจ้างของจำเลยเกิน กึ่งหนึ่งลงชื่อในเอกสารปลดโจทก์ทั้งสองให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้างจำเลย จึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานกลางตาม มาตรา52 แม้โจทก์ทั้งสองจะฟ้องให้จำเลยรับโจทก์ทั้งสองกลับเข้าทำงานในตำแหน่ง หน้าที่เดิมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์แต่คำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ที่วินิจฉัยว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเพราะโจทก์ที่1ขาดสมรรถภาพในการทำงาน โจทก์ที่2กระทำความผิดซ้ำคำเตือนมิใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมซึ่งเป็นการ วินิจฉัยตามประเด็นข้อพิพาทแม้จะเป็นการตัดสินสิทธิโจทก์ทั้งสองตามกฎหมาย คู่ครองแรงงานก็เป็นไปโดยผลแห่งคดีหาทำให้คำวินิจฉัยดังกล่าวไม่ชอบไม่

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน ฟ้อง มี ใจความ ทำนอง เดียว กัน ว่า เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2532 และ 12 กรกฎาคม 2534 จำเลย จ้าง โจทก์ที่ 1 และ ที่ 2 เข้าทำงาน เป็น ลูกจ้าง ตำแหน่ง ช่าง ประกอบ และ ช่าง ไฟฟ้าตามลำดับ ครั้งสุดท้าย โจทก์ ที่ 1 ได้รับ ค่าจ้าง วัน ละ 190 บาทโจทก์ ที่ 2 ได้รับ ค่าจ้าง วัน ละ 195 บาท โจทก์ ทั้ง สอง เป็น กรรมการลูกจ้าง ต่อมา วันที่ 25 ธันวาคม 2536 จำเลย อ้าง มติ ของ พนักงานปลด โจทก์ ทั้ง สอง ออกจาก การ เป็น กรรมการ ลูกจ้าง ซึ่ง ความจริง ไม่ได้มี การ ประชุม และ ไม่ได้ เป็น มติ จาก ที่ ประชุม หาก แต่ เป็น การ ล่าลายเซ็นจาก พนักงาน อันเป็น การ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และ จำเลย กระทำ ขึ้น เพื่อประสงค์ จะ เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง โดย ไม่ต้อง ขอ อำนาจศาล ครั้น วันที่ 29 ธันวาคม 2536 จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง โดย ที่ โจทก์ ทั้ง สองไม่มี ความผิด และ จำเลย ยัง มิได้ จ่าย ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ ค่าชดเชยให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ทั้ง จำเลย ไม่ได้ ขออนุญาต เลิกจ้าง ต่อ ศาลขอให้ เพิกถอน คำสั่ง เลิกจ้าง ของ จำเลย ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2536และ หนังสือ ปลด กรรมการ ลูกจ้าง ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2536 และ 25ธันวาคม 2536 ให้ จำเลย รับ โจทก์ ทั้ง สอง กลับ เข้า ทำงาน ใน ตำแหน่งหน้าที่ เดิม โดย จ่าย ค่าจ้าง แก่ โจทก์ ที่ 1 วัน ละ 190 บาท โจทก์ ที่ 2วัน ละ 195 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2536 เป็นต้น ไป จนกว่าจะ รับ โจทก์ ทั้ง สอง กลับ เข้า ทำงาน ใน ตำแหน่ง หน้าที่ เดิม หาก จำเลยไม่ยอม ปฏิบัติ ตาม ให้ ถือเอา คำพิพากษา ของ ศาล แทน การแสดง เจตนาของ จำเลย

จำเลย ทั้ง สอง สำนวน ให้การ ว่า เหตุ ที่ เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สองเนื่องจาก โจทก์ ที่ 1 มี อัตรากา การ หยุดงาน ซึ่ง รวม วัน ลา ทุก ประเภท และวัน ขาดงาน สูง อัน มี ลักษณะ หย่อนสมรรถภาพ ใน การ ทำงาน จำเลย ตักเตือนแล้วแต่ โจทก์ ที่ 1 ยัง คง หยุดงาน มาก และ โจทก์ ที่ 1 มี สุขภาพ ไม่ดีไม่สามารถ ทำงาน ตราบเท่า ให้ จำเลย ได้ ส่วน โจทก์ ที่ 2 ได้ ละทิ้ง หน้าที่ใน วันที่ 13, 14, 16 และ 21 ธันวาคม 2536 โดย ไม่มี เหตุอันสมควรซึ่ง ก่อนหน้า นี้ จำเลย ได้ เคย ตัก

เดือน โจทก์ ที่ 2 เป็น หนังสือ แล้วการกระทำ ของ โจทก์ ที่ 2 เป็น การ ฝ่าฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการ ทำงาน เป็น ความผิด ข้ำ คำเตือน จำเลย เลิกจ้าง
โจทก์ ทั้ง สองโดยชอบ ด้วย กฎหมาย โจทก์ ทั้ง สอง ไม่ได้ เป็น กรรมการ ลูกจ้าง
ใน ขณะเลิกจ้าง เพราะ พนักงาน ของ จำเลย เกินกว่า กึ่งหนึ่ง มี มติ ให้ โจทก์ทั้ง
สอง พ้น จาก ตำแหน่ง กรรมการ ลูกจ้าง ก่อน ครบ วาระ แล้ว นอกจาก นี้ที่ โจทก์
ทั้ง สอง เป็น กรรมการ ลูกจ้าง โดย ได้รับ การ แต่งตั้ง เมื่อ วันที่17 มิถุนายน
2536 นั้น กรรมการ ลูกจ้าง ชุด ดังกล่าว ถูก แต่งตั้งขึ้น โดย อ้างว่า กรรมการ
ลูกจ้าง ชุด เดิม พ้น จาก ตำแหน่ง เกิน กึ่งหนึ่งแต่ ข้อเท็จจริง ปรากฏว่า กรรมการ
ลูกจ้าง ชุด เดิม มิได้ พ้น จาก ตำแหน่งเกิน กึ่งหนึ่ง แต่อย่างใด การ แต่งตั้ง โจทก์
ทั้ง สอง เป็น กรรมการ ลูกจ้างจึง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อ จำเลย เลิกจ้าง โจทก์
ทั้ง สอง โดยชอบ ด้วยกฎหมาย จึง ไม่จำต้อง รับ โจทก์ ทั้ง สอง กลับ เข้า ทำงาน
และ จ่าย ค่าจ้างให้ แก่ โจทก์ ทั้ง สอง ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลาง พิจารณา แล้ว พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ ทั้ง สอง สำนวน อุทธรณ์ ต่อ ศาลฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์ ใน ข้อ แรก ว่า ตามพระราช
บัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 48(5) ที่ บัญญัติให้ กรรมการ ลูกจ้าง
พ้น จาก ตำแหน่ง เมื่อ ลูกจ้าง เกิน กึ่งหนึ่ง ของจำนวน ลูกจ้าง ทั้งหมด ใน สถาน
ประกอบ กิจการ มี มติ ให้ พ้น จาก ตำแหน่ง นั้นคำ ว่า "มติ " จะ ต้อง เป็น การ
แสดง ความ คิดเห็น ใน ที่ ประชุม ของ ลูกจ้างและ มี มติ จาก การ ประชุม การ ที่
ลูกจ้าง ของ จำเลย จำนวน 83 คน ใน จำนวนทั้งหมด 120 คน ลงชื่อ ใน เอกสาร
หมาย ล. 13 ปลด โจทก์ ทั้ง สอง กับ คณะให้ พ้น จาก ตำแหน่ง กรรมการ ลูกจ้าง
ถือไม่ได้ว่า มี มติ ตาม บทบัญญัติดังกล่าว จึง เป็น การ ไม่ชอบ โจทก์ ทั้ง สอง ยัง

เป็น กรรมการ ลูกจ้าง อยู่จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง โดย ไม่ได้ รับ อนุญาต
จาก ศาลแรงงานกลางเป็น การ ไม่ชอบ เห็นว่า ตาม พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 บัญญัติ ว่า "นอกจาก พ้น จาก ตำแหน่ง ตาม
วาระ กรรมการ ลูกจ้างพ้น จาก ตำแหน่ง เมื่อ (5) ลูกจ้าง เกิน กึ่งหนึ่ง ของ จำนวน
ลูกจ้างทั้งหมด ใน สถาน ประกอบ กิจการ นั้น มี มติ ให้ พ้น จาก ตำแหน่ง ฯลฯ
"มิได้ บัญญัติ ว่า มติ นั้น ต้อง เป็น มติ จาก การ ประชุม หรือ ที่ ประชุมแต่อย่างใด
ทั้ง ตาม พจนานุกรม ฉบับ ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 ก็ ได้ ให้ ความหมาย ของ
คำ ว่า "มติ " ไว้ ว่า หมายถึง ความ คิด ความเห็นความรู้ ดังนี้ จึง จะ แปล ความ คำ
ว่า "มติ " ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว ว่าต้อง เป็น มติ จาก การ ประชุม หรือ ที่
ประชุม หาได้ไม่ การ ที่ ลูกจ้าง ของจำเลย เกิน กึ่งหนึ่ง ลงชื่อ ใน เอกสาร หมาย ล.
13 ปลด โจทก์ ทั้ง สอง กับ คณะให้ พ้น จาก ตำแหน่ง กรรมการ ลูกจ้าง จึง ถือได้
ว่า เป็น การ มี มติ ตามบทบัญญัติ ดังกล่าว โจทก์ ทั้ง สอง พ้น จาก ตำแหน่ง
กรรมการ ลูกจ้าง แล้วจำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง ได้ โดย ไม่ต้อง ได้รับ อนุญาต
จากศาลแรงงานกลาง ตาม พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 52
อุทธรณ์ ข้อ นี้ ของ โจทก์ ทั้ง สอง พังไม่ขึ้น

โจทก์ ทั้ง สอง อุทธรณ์ ใน ข้อ ต่อไป ว่า โจทก์ ทั้ง สอง ฟ้อง เรียกร้องสิทธิ
ตาม พระราชบัญญัติ แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 48 และมาตรา 52 มิได้
ฟ้อง เรียกร้อง สิทธิ ตาม กฎหมาย ค้ำครองแรงงาน เรื่องเลิกจ้าง ที่ ไม่เป็นธรรม
หาก ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่า โจทก์ ทั้ง สองไม่ได้ เป็น กรรมการ ลูกจ้าง สิทธิ
ของ โจทก์ ทั้ง สอง ตาม กฎหมายค้ำครองแรงงาน ใน เรื่อง ค่าชดเชย ก็ ได้รับ
ความคุ้มครอง เช่น เดิมการ ที่ ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์
ทั้ง สองเพราะ โจทก์ ที่ 1 ขาด สมรรถภาพ ใน การ ทำงาน โจทก์ ที่ 2 กระทำ
ความผิดซ้ำ คำเตือน ถือไม่ได้ว่า เป็น การ เลิกจ้าง ที่ ไม่เป็นธรรม เป็น การตัด สิทธิ
ประโยชน์ ของ โจทก์ ทั้ง สอง ตาม กฎหมาย ค้ำครองแรงงานและ เป็น การ

วินิจฉัย นอกประเด็น ที่ กำหนด ไว้ เห็นว่า โจทก์ ทั้ง สองฟ้อง ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง โดย ที่ โจทก์ ทั้ง สอง ไม่มีความผิด และ ยัง มิได้ จ่าย ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือ ค่าชดเชย ให้ แก่ โจทก์ทั้ง สอง จำเลย ให้การ ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง เนื่องจากโจทก์ ที่ 1 หยุดงาน มาก อัน มี ลักษณะ หย่อนสมรรถภาพ ใน การ ทำงาน และมี สุขภาพ ไม่ดี ส่วน โจทก์ ที่ 2 ละทิ้ง หน้าที่ ซึ่ง จำเลย เคย ตักเตือนเป็น หนังสือ แล้ว โจทก์ ที่ 2 กระทำการ ฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงาน เป็น ความผิด ช้ำ คำเตือน ดังนี้ ที่ ศาลแรงงานกลางกำหนด ประเด็น ใน ข้อ 2 ว่า โจทก์ ที่ 1 มี อัตรา การ หยุดงาน ซึ่ง รวมวัน ลา ทุก ประเภท และ วัน ขาดงาน เป็น จำนวน สูง อัน มี ลักษณะ หย่อนสมรรถภาพใน การ ทำงาน หรือไม่ ข้อ 3 ว่า โจทก์ ที่ 2 ฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการ ทำงาน หรือ คำสั่ง อัน ชอบ ด้วย กฎหมาย ของ จำเลย และ จำเลยได้ เตือน เป็น หนังสือ แล้ว หรือไม่ และ ข้อ 4 ว่า การ ที่ จำเลย เลิกจ้างโจทก์ ทั้ง สอง เป็น การ เลิกจ้าง ที่ชอบ ด้วย กฎหมาย หรือไม่ จึง เป็น การกำหนด ประเด็น ตาม คำฟ้อง โจทก์ ทั้ง สอง และ คำ ให้การ จำเลย โจทก์ ทั้ง สองมิได้โต้แย้งคัดค้าน การ กำหนด ประเด็น ดังกล่าว แต่ อย่างไรก็ดี ศาลแรงงานกลาง วินิจฉัย ว่า จำเลย เลิกจ้าง โจทก์ ทั้ง สอง เพราะ โจทก์ ที่ 1 ขาด สมรรถภาพ ใน การ ทำงาน โจทก์ ที่ 2 กระทำ ความผิด ช้ำ คำเตือนการ เลิกจ้าง ดังกล่าว มิใช่ เป็น การ เลิกจ้าง ที่ไม่เป็นธรรม แก่ ลูกจ้างก็ เป็น การ วินิจฉัย ตาม ประเด็น ที่ กำหนด ไว้ หา เป็น การ วินิจฉัยนอกประเด็น ไม่ เมื่อ เป็น ดังนี้ แม้ การ วินิจฉัย คดี ใน ลักษณะ ดังกล่าวจะ เป็น การ ตัด สิทธิ ของ โจทก์ ทั้ง สอง ตาม กฎหมาย คู่คุ้มครองแรงงานก็ เป็น ไป โดย ผล แห่ง คดี อุทธรณ์ ข้อ นี้ ของ โจทก์ ทั้ง สอง พังไม่ขึ้นเช่นกัน "

พิพากษายืน

(สมิทธิ วราอุบล-ชลิต ประไพศาล-ชลอ ทองแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่หมายเหตุนี้วินิจฉัยเรื่องการพ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้าง และการเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างซึ่งมีข้อพิพาทดังนี้ 1.การพ้นจากตำแหน่งของ กรรมการลูกจ้าง การพ้นตำแหน่งของกรรมการลูกจ้างนั้นพระราชบัญญัติแรงงาน สัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา48บัญญัติว่า "มาตรา48นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระ กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งเมื่อ (1)ตาย (2)ลาออก (3)เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ (4)ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก (5)ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการนั้นมีมติให้ พ้นจากตำแหน่ง (6)ศาลแรงงานมีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง (7)มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง กรรมการลูกจ้างใหม่ทั้งคณะ เมื่อกรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระให้มีการ เลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างแทนตำแหน่งที่ว่างแล้วแต่กรณี กรรมการ ลูกจ้างซึ่งได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งตามวรรคสองอยู่ในตำแหน่งตามวาระของ กรรมการซึ่งตนแทน" หลักกฎหมายดังกล่าวข้างต้นเป็นเรื่องกรรมการลูกจ้างต้อง พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระซึ่งมีกรณีต่างๆทั้งหมด7กรณีแต่คำพิพากษาศาลฎีกา ที่324-325/2538ที่เขียนหมายเหตุนี้ได้พิพาทกันเกี่ยวกับมาตรา48(5)ซึ่งมีสาระ สำคัญคือ (1)ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบการที่ กรรมการลูกจ้างนั้นเป็นลูกจ้างอยู่ (2)มีมติให้กรรมการลูกจ้างผู้ใดผู้หนึ่งพ้นจาก ตำแหน่ง (3)ให้กรรมการลูกจ้างตามข้อ(2)พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่มามีมติ ข้อ สังเกต (1)จำนวนลูกจ้างที่มีมติต้องเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบ

กิจการนั้นมีใช้เกินกึ่งหนึ่งของสถานที่กรรมการลูกจ้างผู้นั้นทำงานอยู่ ตัวอย่างบริษัท ก. จำกัดมีสำนักงานใหญ่อยู่กรุงเทพมหานครมีสาขาอยู่ที่เชียงใหม่และสงขลามีลูกจ้างที่สำนักงานใหญ่2,000คนสาขาเชียงใหม่1,000คนสาขาสงขลา1,000คนรวมทั้งหมด4,000คนนายดำเป็นกรรมการลูกจ้างทำงานอยู่ที่สำนักงานใหญ่ กรณีนี้หากลูกจ้างของบริษัท ก. จำกัดจะมีมติให้นายดำพ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้างต้องมีลูกจ้างตั้งแต่2,000คนขึ้นไปซึ่งเป็นลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างทั้งหมดของบริษัท ก. จำกัดมีใช้ลูกจ้างเพียง1,001คนซึ่งเป็นลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้างที่ทำงานที่สำนักงานใหญ่อันเป็นสถานที่ซึ่งกรรมการลูกจ้างทำงานอยู่ (2)จำนวนลูกจ้างที่มีมตินั้นต้องถือจำนวนในขณะที่มีมติให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งมิใช่ถือจำนวนขณะที่มีการเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างตัวอย่างบริษัท ข. จำกัดในขณะที่มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้างมีลูกจ้าง4,000คนแต่ในขณะที่มีมติให้กรรมการลูกจ้างคนใดคนหนึ่งพ้นจากตำแหน่งมีลูกจ้างจำนวน5,000คน กรณีดังกล่าวต้องถือจำนวน5,000คนในขณะที่มีมติมิใช่ถือจำนวน4,000คนในขณะที่มีการเลือกตั้งกรรมการลูกจ้าง (3)ลูกจ้างที่มีสิทธิลงมติคือลูกจ้างในสถานประกอบการที่กรรมการลูกจ้างนั้นทำงานอยู่ในขณะที่ลงมติไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างดังนั้นแม้จะเป็นลูกจ้างที่มีได้ลงมติเลือกตั้งหรือแต่งตั้งกรรมการลูกจ้างมาก็มีสิทธิลงมติให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งได้ (4)วันที่พ้นจากตำแหน่งพระราชบัญญัติัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา48(5)มิได้ระบุว่าให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดจึงต้องถือว่าพ้นจากตำแหน่งทันทีในวันที่ลงมติ (5)พ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้างเท่านั้นแต่ไม่พ้นจากการเป็นลูกจ้างจะพ้นจากลูกจ้างเมื่อลาออกหรือถูกเลิกจ้าง ประเด็นข้อพิพาท คดีนี้มีประเด็นข้อพิพาทกันว่าลูกจ้างที่ลงมติให้กรรมการลูกจ้างพ้นจากตำแหน่งนั้นต้องมีการประชุมหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าไม่จำเป็นต้องเป็นมติจากการประชุมหรือที่ประชุมดังนั้นการที่มีลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งลงชื่อในเอกสารให้กรรมการลูกจ้างคนใดพ้นจากตำแหน่งก็เป็นการชอบแล้ว

ข้อสังเกตพระราชบัญญัติัญญัติแรงงานสัมพันธ์พ.ศ.2518มาตรา48(5)มิได้บัญญัติว่า
มติต้องทำเป็นหนังสือหรือเป็นลายลักษณ์อักษรดังนั้นแม้จะมีมติด้วยวาจาก็ถือ
เป็นการชอบแล้วแต่ก็ไม่ควรทำเพราะอาจมีข้อโต้แย้งว่ามิได้มีมติเช่นนั้นแล้วจะ
เป็นการยากในการพิสูจน์ 2.การเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์มาตรา52บัญญัติว่า "มาตรา52ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลดค่าจ้าง
ลงโทษขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการลูกจ้างหรือกระทำการใดๆอันอาจเป็น
ผลให้กรรมการลูกจ้างไม่สามารถทำงานอยู่ต่อไปได้เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาล
แรงงาน" ประเด็นข้อพิพาทในคดีนี้คือเมื่อลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนลูกจ้าง
ทั้งหมดในสถานประกอบกิจการนั้นมีมติให้พ้นจากตำแหน่งแล้วหากนายจ้างจะเลิก
จ้างกรรมการลูกจ้างผู้นั้นยังต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานหรือไม่ หลักเกณฑ์
ตามมาตรา52เป็นการคุ้มครองตำแหน่งกรรมการลูกจ้างเพื่อมิให้ถูกนายจ้างกลั่น
แกล้งลงโทษหรือเลิกจ้างดังนั้นผู้ที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นลูกจ้างที่ยังอยู่
ในตำแหน่งกรรมการลูกจ้างซึ่งต้องครบเงื่อนไข2ประการ 1.ผู้นั้นเป็นลูกจ้างอยู่ 2.ผู้
นั้นเป็นกรรมการลูกจ้างหากขาดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งนายจ้างย่อมไม่ต้องขอ
อนุญาตจากศาลแรงงานกลางเช่นลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างลาออกถือว่าสิ้น
สภาพการเป็นลูกจ้างนายจ้างก็ไม่จำเป็นต้องยื่นคำร้องขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการ
ลูกจ้างอีกหรือกรรมการลูกจ้างนั้นพ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้างแล้วก็ย่อมไม่
ได้รับความคุ้มครองตามมาตรา52 ข้อเท็จจริงในคดีนี้เมื่อลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของลูกจ้าง
ทั้งหมดในสถานประกอบการที่กรรมการลูกจ้างทำงานอยู่มีมติให้กรรมการลูกจ้างพ้น
จากตำแหน่งแล้วถือว่ากรรมการลูกจ้างไม่ได้เป็นกรรมการลูกจ้างไม่ได้รับความ
คุ้มครองตามมาตรา52ดังนั้นจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้อง
ขออนุญาตจากศาลแรงงาน รุ่งโรจน์ รื่นเรืองวงศ์